

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 3455/2535	นางทม ดัชชานนท์	โจทก์
	นางจินดาวัลย์ ด่านวิวัฒน์	จำเลย
	นางชม ดัชชานนท์ โจทก์	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 179

ความว่า คดีนี้ โจทก์ยื่นฎีกาเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2535 แต่เนื่องจากโจทก์พิมพ์ฎีกามีข้อความบางตอนตกไป กล่าวคือตามฎีกาแผ่นที่ 3 หน้าหลังก่อนถึงข้อ 2. ซึ่งต้องมีข้อความว่า"จำเลยยื่นอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้วพิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนจำเลยโดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท" โจทก์จึงขออนุญาตเพิ่มเติม ข้อความดังกล่าวเป็นอีกย่อหน้าหนึ่งก่อนถึงข้อ 2. ในฎีกา แผ่นที่ 2 หน้าหลัง นอกจากที่ขอแก้ไขนี้แล้ว โจทก์ขอถือเอา ข้อความตามฎีกาเดิมทุกประการ โปรดอนุญาต

หมายเหตุ จำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 123)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 200,000 บาทแก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 11 มกราคม 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จคำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้องโจทก์ ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งของศาลแทนจำเลย โดยกำหนดค่าทนายความรวม 5,000 บาท

โจทก์ฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 127,131)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ภายในอายุฎีกา จึง
อนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมฎีกาได้ตามที่ขอ

พิจาระห์แล้ว โจทก์ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมฎีกา ภายในอายุฎีกา จึง
อนุญาตให้โจทก์เพิ่มเติมฎีกาได้ตามที่ขอ

(บุญธรรม อยู่พัก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สะสม สิริเจริญสุข)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>